

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3705/2535

นาง สม ศรี แจ่มศรี
นางสาว รำพึง แจ่มศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

โจทก์ฟ้องอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทมาจากผู้อื่นประมาณ 6 ปีก่อนฟ้องคดีนี้และโจทก์ยกขึ้นฎีกาด้วยว่า การครอบครองปรปักษ์ของจำเลยจะนำมาหักล้างสิทธิของโจทก์ที่รับรองโดยผลของกฎหมายคือ การจดทะเบียนสิทธิแล้วมิได้ ข้ออ้างดังกล่าวมิใช่เป็นการยกขึ้นอ้างว่าโจทก์ได้สิทธิมาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง การจะอ้างมาตรา 1299 วรรคสอง มาเป็นประเด็นต่อสู้ว่ามีสิทธิดีกว่าจำเลยนั้นต้องกล่าวอ้างมาในคำฟ้องโดยชัดแจ้งเมื่อมิได้กล่าวอ้างไว้ก็ไม่มีประเด็นจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยทั้งไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้โจทก์จะยกขึ้นอ้างมาในฎีกาก็ไม่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยเช่นกัน

ฟ้องโจทก์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 7811 โดยซื้อมาจากนาย กิตติศักดิ์ กลิ่นสง และนางสาวอังกะ มาลีหอมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2525 จำเลยทั้งสองเป็นญาติกับสามีโจทก์เมื่อกลางปี 2525 จำเลยทั้งสองได้ขอเช่าอาศัยทำกินใน

ที่ดินแปลงนี้ด้านทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 6 งาน และอยู่ต่อมาจนบัดนี้เป็นเวลา 4 ปีเศษ โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองอาศัยทำกินในที่ดินส่วนนี้ต่อไป จึงได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนพืชพันธุ์ออกไปแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนพืชพันธุ์และสิ่งก่อสร้างออกจากที่พิพาทห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องต่อไปหากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนก็ให้โจทก์ทำการรื้อถอนเองโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนพืชพันธุ์และสิ่งก่อสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 866 ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของที่ดินโจทก์ ที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นของนางจ่าง ลมมอง ยายของจำเลยทั้งสอง ต่อมาปี 2491 นางจ่างได้ยกที่แปลงนี้รวมทั้งส่วนที่พิพาทให้แก่นางจีแจ่มศรีมารดาของจำเลยที่ 1 และนางหรั่ง คุณสว่าง มารดาของจำเลยที่ 2 ต่อมานางจีกับนางหรั่งได้ยกที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 7866 รวมทั้งส่วนที่พิพาทนี้ให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อปี 2523 จำเลยทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของมาตลอด ซึ่งหากนับรวมตั้งแต่นางจ่างยายของจำเลยทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันมาก็เป็นเวลา 60 ปีเศษแล้ว จำเลยทั้งสองไม่เคยขออาศัยโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามรูปแผนที่พิพาทกลาง ห้ามมิให้เข้าเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์พร้อมกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชพันธุ์ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติก็ให้โจทก์เป็นฝ่ายรื้อถอนเอง แต่ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทอยู่ในบริเวณโฉนดเลขที่ 7811 และฟังได้ต่อไปว่า โจทก์ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดดังกล่าวทั้งแปลงมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2525 ปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปคือ นางจ่างได้ครอบครองที่พิพาทและจำเลยทั้งสองครอบครองสืบต่อมาโดยสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินรวมทั้งที่พิพาทต่อมาแล้วจำเลยทั้งสองได้ขออาศัยทำกินในที่พิพาท ครั้นปี 2529 โจทก์ประสงค์จะให้บุตรเข้าทำกินจึงแจ้งให้จำเลยทั้งสองออกจากที่พิพาท แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมโจทก์จึงแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองขอซื้อในราคา 10,000 บาท แต่โจทก์ไม่ยอม พนักงานสอบสวนเห็นว่า เป็นคดีแพ่งจึงให้มาฟ้องคดีกันเอง ส่วนจำเลยนำสืบว่าฝ่ายจำเลยครอบครองที่พิพาทติดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณ 60 ปีโดยมีนางจ่างยายของจำเลยทั้งสองครอบครองทำกินในที่พิพาทอยู่แต่เดิม ต่อมาเมื่อ 30 ปีมานี้ นางจ่างยกที่พิพาทและที่ดินทางตอนใต้ที่พิพาทให้แก่นางหรั่งมารดาจำเลยที่ 2 และนางจีมารดาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพี่สาวนายบุญชูสามีโจทก์ และนางหรั่งนางจีต่างยกที่พิพาทและที่ดินทางใต้ที่พิพาท ส่วนของตนได้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 1 ครอบครองมาจนปัจจุบัน ทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายมีข้อเท็จจริงยอมรับกันอยู่วาระหว่างที่ดินผืนใหญ่กับที่พิพาทมีถนนพัฒนาและคลองยายจ่าง ซึ่งอยู่ทางใต้ของถนนพัฒนาคั่นอยู่ส่วนที่พิพาทอยู่ต่อมาทางใต้ของคลอง จำเลยนำสืบว่าที่เรียกว่าคลองยายจ่างเพราะเมื่อครั้งยายจ่างยังมีชีวิตอยู่ยายจ่างเป็นผู้ขุดคลองนี้ เชื่อมกับคลองบางชัน ทางตะวันออกของที่พิพาทเพื่อรับน้ำจากคลองบางชันเข้าในนาของเจ้าของที่ดินซึ่งถัดจากที่พิพาทไปสำหรับถนนพัฒนาเดิมเป็นทางคนเดินและทางเกวียน เมื่อ 10 ปีมานี้ มีการนำลูกจ้างมาถมตามโครงการเงินผันของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ส่วนโจทก์นำสืบว่าคลองนี้เพิ่งขุดเมื่อ 6-7 เดือนก่อนโจทก์ซื้อที่ดินจากนายกิติศักดิ์และนางสำอางค์โดย คนที่อยู่แถวปลายนามาขุดเพื่อนำน้ำจากคลองบางชันไปเข้านา ส่วนที่เรียกว่าคลองยายจ่างเพราะมีคนเห็นผียายจ่างจึงตั้งชื่อคลองดังกล่าว

เห็นว่า หากเพียงมีการขุดคลองดังโจทก์อ้างจริง นายกิตติศักดิ์และนางสำอานค์เจ้าของที่ดินเดิมคงไม่ยอมให้เจ้าของที่นาอื่นขุดคลองผ่าที่ดินของตน หากจะยอมให้ขุดก็น่าจะยอมให้ขุดตามแนวเขตที่ดินตามโฉนดซึ่งอยู่ทางใต้ของที่พิพาทมากกว่า ข้อนำสืบของโจทก์จึงไม่มีเหตุผล ขาดน้ำหนัก ข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า ยายจ่างขุดคลองเองจึงขุดตามแนวเขตที่ดินที่ตนครอบครองซึ่งเป็นที่พิพาทโดยขุดตามแนวเขตทางเหนือที่พิพาทติดต่อกับที่ดินแปลงใหญ่โฉนดเลขที่ 7811 ซึ่งโจทก์ซื้อมาในภายหลัง เมื่อขุดแล้วดินที่ขุดน่าจะเป็นคันคลองซึ่งคนใช้เดินและเป็นทางเกวียนผ่านดังที่จำเลยนำสืบและในเวลาต่อมามีการพัฒนาโดยการถมดินลูกรัง ส่วนข้อคลองนั้นเมื่อยายจ่างเป็นคนขุดคนจึงเรียกว่าคลองยายจ่าง ทางนำสืบของจำเลยจึงมีเหตุผลรับฟังได้และมีน้ำหนักกว่าพยานโจทก์ ซึ่งนำสืบลอย ๆ โดยไม่มีเจ้าของที่ดินเดิมมาสนับสนุนให้เห็นจริงดังข้ออ้าง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ายายจ่างขุดคลองและขุดในที่ดินของตน ที่พิพาทจึงเป็นของยายจ่างโดยการครอบครองโดยสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ต่อมาเมื่อนางจ่างยกที่ดินให้นางหรั่งและนางจีจนกระทั่งตกทอดมาถึงจำเลยทั้งสองโดยนางหรั่งและนางจียกให้ จึงเป็นการครอบครองสืบต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักกรัษ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382

ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยด้วยว่า การที่โจทก์ฟ้องอ้างว่าซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 7811 ซึ่งรวมที่พิพาทด้วยโดยซื้อมาประมาณ 6 ปีก่อนฟ้องคดีนี้ และโจทก์ยกขึ้นฎีกาด้วยว่า การครอบครองปรักกรัษของจำเลยตามที่จำเลยนำสืบมานั้น จะนำมาหักล้างสิทธิของโจทก์ที่รับรองโดยผลของกฎหมายคือการจดทะเบียนสิทธิแล้วมิได้นั้น เห็นว่า ข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวมิใช่ข้อที่โจทก์ยกขึ้นอ้างว่าโจทก์ได้สิทธิมาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองการจะอ้างมาตรา 1299 วรรคสองมาเป็นประเด็นต่อสู้ว่ามีสิทธิดีกว่าจำเลยนั้นต้องกล่าวอ้างมาในคำฟ้องโดย

ชัดแจ้ง เมื่อมิได้กล่าวอ้างไว้ก็ไม่มีประเด็นจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ทั้งไม่ใช่ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความสะดวกเรียบร้อยของประชาชน แม้โจทก์จะยกขึ้นอ้างมาในฎีกาก็ไม่เป็น
ประเด็นที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยเช่นกันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ประชา ธนานันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองเป็นการโต้แย้ง กันระหว่างผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดย ทางอื่นนอกจากนิติกรรมกับผู้ได้สิทธิมาโดยจดทะเบียนซึ่งหากผู้ได้สิทธิมาโดยจด ทะเบียนหรือทางทะเบียนนั้นได้มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและจดทะเบียน โดยสุจริตแล้วก็จะมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ได้สิทธิมาโดยทางอื่น นอกจากนิติกรรมที่ไม่ได้จด ทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1333 และมาตรา 1382บุคคลใดครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินใดจนครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย แล้ว บุคคลนั้นย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ผลแห่งการนี้ย่อมทำให้เจ้าของเดิม ไม่เป็นเจ้าของอีกต่อไป ถ้ามีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเดิมกับผู้ครอบครองปรปักษ์ เจ้าของเดิมย่อมเป็นฝ่ายแพ้แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดินและเจ้าของเดิม	

โอนที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว แม้เจ้าของเดิมจะไม่มีกรรมสิทธิ์ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 1299 วรรคสอง ผู้รับโอนก็จะมีสิทธิดีกว่าผู้โอนและดีกว่าผู้ครอบครองปรปักษ์ด้วย คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ซื้อที่พิพาทมาในเบื้องต้นโจทก์ย่อมจะต้องพิจารณาหลักกฎหมายดังกล่าวว่าจะตั้งรูปคดีไปในทางใดเพื่อที่จะยกขึ้นเป็นสภาพแห่งข้อหา และข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาซึ่งโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองเป็นครอบครองปรปักษ์ที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว แต่โจทก์กลับกล่าวในฟ้องว่าเป็นเรื่องจำเลยทั้งสองอาศัยพิพาทอยู่ จึงมิได้กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริต ตามมาตรา 1299 วรรคสองซึ่งยอมเป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องตามสภาพที่เป็นจริง จึงไม่มีประเด็นในข้อดังกล่าวที่จะยกขึ้นวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกากล่าวว่า การจะอ้างมาตรา 1299 วรรคสอง มาเป็นประเด็นข้อต่อสู้ว่ามีสิทธิดีกว่าจำเลยนั้น ต้องกล่าวอ้างมาในคำฟ้องโดยชัดแจ้ง เมื่อมิได้กล่าวอ้างไว้ก็ไม่มีประเด็นจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ตามปกติข้อต่อสู้เป็นเรื่องของจำเลยจะยกขึ้น มิใช่โจทก์ข้อที่โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยนั้นแท้ที่จริงมิใช่เป็นข้อต่อสู้แต่เป็นเรื่องของข้อกล่าวอ้างที่จะแสดงว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยอย่างไร จึงต้องกล่าวมาในฟ้อง หลักเกณฑ์ตามมาตรา 1299 วรรคสอง มีอยู่ว่า ผู้ได้สิทธิมาต้องเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริต ข้อที่ว่าเสียค่าตอบแทนนั้นปรากฏว่า โจทก์ซื้อที่พิพาทมาซึ่งย่อมเสียค่าตอบแทน คงมีปัญหาคือแต่เพียงว่าโจทก์ได้มาโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตหรือไม่ ซึ่งโจทก์มิได้กล่าวมาในฟ้อง ปัญหาที่ว่ากระทำการโดยสุจริตหรือไม่นั้น มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตดังนั้นโจทก์จึงไม่ต้องกล่าวมาในฟ้องว่า โจทก์กระทำโดยสุจริตแต่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องยกขึ้นต่อสู้ว่าโจทก์ไม่สุจริตหากจำเลยไม่ยกขึ้นต่อสู้ย่อมพึงได้ว่าโจทก์สุจริต โจทก์ก็จะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลยตามมาตรา 1299 วรรคสอง และเป็นฝ่ายชนะคดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2512 เมื่อจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยสงบและเปิดเผย

ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปีจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทซึ่งจำเลยอาจอ้างสิทธินี้ยันเจ้าของเดิมได้ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 2 สิทธิของจำเลยอันยังมีได้จดทะเบียนนั้น จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่พิพาทจากเจ้าของเดิมโดยไม่สุจริต คดีต้องฟังว่าโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทจากเจ้าของเดิมโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว จำเลยอ้างกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยทางครอบครองตามมาตรา 1382 ยันโจทก์มิได้คำพิพากษาฎีกาที่ 2764/2529 จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เป็นการได้ทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มา จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วหาได้ไม่ตามมาตรา 1299 วรรคสอง ทั้งตามมาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่ดินมีโฉนดมาจากช.โดยไม่สุจริต จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว จำเลยจึงอ้างกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จำเลยได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ยันโจทก์ไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ